

# **TJSC 2026 - ANALISTA DE SISTEMAS**

## **Ética e Gestão no Serviço Público**

### **Aula 4 - Lei nº 8.429/1992: Improbidade administrativa**

Atos, elementos, sanções e aplicação em casos concretos

Banca: FGV

Disciplina: Ética e Gestão no Serviço Público - 4 questões

Foco da aula: reconhecer ato de improbidade, elemento subjetivo, sujeito ativo/passivo, categoria correta e consequência jurídica.

Material autoral, orientado ao edital TJSC 2026. As questões são inéditas e não copiam questões reais.

## 1. Identificação exata da aula e recorte do edital

| Item                                            | Conteúdo                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aula da trilha                                  | Aula 4 - Lei nº 8.429/1992 - improbidade administrativa: atos, elementos, sanções e casos concretos.                                                                |
| Tópicos do edital diretamente cobertos          | 3. Improbidade administrativa: 3.1 atos de improbidade; 3.2 aplicação em casos concretos. 7. Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa, com alterações. |
| Tópicos conectados, sem aprofundar fora da aula | Moralidade, probidade, integridade, responsabilização e sanção. A Lei Anticorrupção aparece apenas para contraste, porque sua aula própria é a Aula 5.              |
| Peso na prova                                   | A disciplina tem 4 questões. Improbidade tende a disputar espaço com princípios, deveres funcionais, anticorrupção, gestão de pessoas e Código de Ética do PJSC.    |

**Objetivo operacional:** ao final da aula, você deve olhar um caso concreto e responder: houve improbidade ou mera irregularidade? Quem pode responder? Qual foi o elemento subjetivo exigido? O caso se encaixa em enriquecimento ilícito, dano ao erário, benefício financeiro/tributário indevido ou violação a princípios? Quais sanções são compatíveis?

## 2. Como a FGV tende a cobrar improbidade

A FGV costuma preferir enunciados de aplicação: servidor, gestor, contratado, dirigente, assessor, unidade administrativa ou autoridade que pratica uma conduta em contexto institucional. O candidato precisa classificar a conduta, não apenas recitar o artigo.

Em temas normativos, a banca trabalha com alternativas próximas: troca dolo por culpa, dano presumido por dano efetivo, enriquecimento ilícito por dano ao erário, infração disciplinar por improbidade, ou Lei de Improbidade por Lei Anticorrupção.

Após a reforma da Lei nº 14.230/2021, o ponto mais sensível é o elemento subjetivo: a improbidade administrativa exige dolo. Falha administrativa, desorganização, erro de interpretação razoável ou culpa simples não bastam para condenação por improbidade.

Outro ponto típico de prova é o artigo 11: violação a princípios não é mais uma cláusula aberta para punir qualquer imoralidade genérica. Hoje, a questão precisa trabalhar uma conduta tipificada, com dolo e violação relevante do bem jurídico tutelado.

| Pegadinha FGV                                       | Como resolver na prova                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chamar todo erro de improbidade                     | Pergunte se há conduta dolosa tipificada. Sem isso, pode haver falha, PAD, ressarcimento, controle ou nulidade, mas não necessariamente improbidade.  |
| Confundir dano ao erário com enriquecimento ilícito | Se a ênfase é vantagem patrimonial indevida do agente/terceiro: art. 9º. Se a ênfase é perda patrimonial efetiva do ente: art. 10.                    |
| Usar art. 11 como categoria residual ilimitada      | Art. 11 exige conduta descrita no próprio rol legal, com dolo e violação a deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade.                       |
| Achar que improbidade é crime                       | A LIA prevê responsabilização civil-administrativa sancionadora. Pode coexistir com crime, PAD e ressarcimento, mas não se confunde com prisão penal. |
| Aplicar responsabilidade objetiva                   | Na LIA, a regra é responsabilidade subjetiva com dolo. Responsabilidade objetiva é tema central da Lei Anticorrupção, que ficará para a Aula 5.       |

## 3. Conceito: improbidade não é sinônimo de qualquer irregularidade

Improbidade administrativa é uma forma qualificada de deslealdade institucional. Não é apenas fazer algo errado. É praticar, com dolo, uma conduta tipificada na Lei nº 8.429/1992 que viola a probidade no exercício da função pública ou na relação com recursos públicos.

A palavra probidade remete à honestidade, lealdade, integridade e boa-fé no trato da coisa pública. A improbidade, por sua vez, é a quebra juridicamente relevante desses deveres, em hipóteses previstas em lei e submetidas a sanções severas.

| Instituto                          | Núcleo                                                | Exemplo                                                             | Cuidado de prova                                                                                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mera irregularidade administrativa | Erro, falha ou descumprimento formal sem dolo ímprobo | Servidor esquece de anexar documento sem prejuízo e sem má-fé       | Pode gerar correção, orientação ou responsabilização leve, mas não automaticamente improbidade. |
| Infração disciplinar               | Violação de dever funcional do servidor               | Atrasos reiterados, conduta inadequada, desobediência funcional     | Pode existir sem improbidade. O PAD não depende de todos os requisitos da LIA.                  |
| Ato de improbidade                 | Conduta dolosa tipificada na LIA                      | Receber vantagem para favorecer fornecedor ou manipular ato oficial | Exige enquadramento legal, dolo e relevância da lesão ao bem jurídico.                          |
| Crime contra a Administração       | Tipo penal, culpabilidade penal e pena criminal       | Corrupção passiva, peculato, concussão                              | Pode coexistir com improbidade, mas a natureza e as consequências são diferentes.               |
| Lei Anticorrupção                  | Responsabilização da pessoa jurídica por ato lesivo   | Empresa fraudula licitação em benefício próprio                     | A responsabilidade da pessoa jurídica é objetiva; não misture com a lógica subjetiva da LIA.    |

## 4. Estrutura atual da Lei nº 8.429/1992 para prova

A Lei de Improbidade Administrativa deve ser lida como um sistema de responsabilização por atos dolosos que atentam contra a probidade na organização do Estado e no exercício das funções públicas. Após a Lei nº 14.230/2021, a banca tende a cobrar a virada de chave: improbidade administrativa não se presume; deve ser demonstrada a conduta dolosa e tipificada.

| Elemento                      | Regra de prova                                                                                                                                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bem jurídico protegido        | Probidade, integridade do patrimônio público e social e funcionamento leal da Administração.                                                           |
| Conduta                       | Ação ou omissão dolosa tipificada nos arts. 9º, 10, 10-A ou 11.                                                                                        |
| Elemento subjetivo            | Dolo. Culpa não basta. A mera voluntariedade do ato administrativo não equivale ao dolo de improbidade.                                                |
| Sujeito ativo                 | Agente público e, nas condições legais, terceiro que induza, concorra ou se beneficie do ato.                                                          |
| Sujeito passivo               | Entidades públicas e entidades privadas alcançadas pela lei quando houver patrimônio, subvenção, incentivo, benefício ou recursos públicos envolvidos. |
| Natureza da responsabilização | Civil-administrativa sancionadora, com aplicação de princípios do direito administrativo sancionador.                                                  |

**Regra central para memorizar:** improbidade = tipicidade legal + dolo + relevância da lesão ao bem jurídico + vínculo com função pública, patrimônio público ou entidade protegida. Sem esses elementos, cuidado: a alternativa provavelmente exagera.

## 5. Quem pode praticar e quem pode sofrer o ato de improbidade

## 5.1 Sujeito ativo

Sujeito ativo é quem pratica ou participa do ato de improbidade. A lei alcança agente público em sentido amplo: aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em entidade alcançada pela LIA.

- Servidor efetivo do TJSC pode ser sujeito ativo se manipular ato, documento, dado ou procedimento com dolo ímprobo.
- Comissionado, terceirizado que exerça função pública, agente temporário, autoridade, gestor e agente político podem aparecer em enunciados.
- Particular também pode responder se induzir ou concorrer dolosamente para o ato ou se beneficiar dele, conforme a lei e a interpretação constitucional atual.

## 5.2 Sujeito passivo

Sujeito passivo é a entidade atingida pelo ato. No contexto do TJSC, pense no Poder Judiciário catarinense, suas unidades, fundos, sistemas, contratos, patrimônio, dados institucionais, processos administrativos e atos oficiais. A lei também alcança Administração direta e indireta de qualquer Poder e entidades privadas que recebam recursos, subvenções, benefícios ou incentivos públicos, nos limites legais.

## 6. Dolo: o ponto mais importante da aula

A improbidade administrativa exige dolo. Para fins de prova, isso significa que a banca não pode tratar culpa, imperícia, erro operacional ou mera ilegalidade como improbidade automática. O dolo não é apenas vontade de assinar um ato; é vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado pela lei.

| Situação                                                                                                      | É improbidade?                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servidor erra classificação de documento por falta de treinamento, sem prejuízo relevante e sem favorecimento | Em regra, não. Pode haver correção, orientação ou responsabilidade funcional, mas falta dolo ímprobo.                |
| Servidor recebe dinheiro para alterar posição de fila administrativa                                          | Sim, em tese. Há vantagem indevida e atuação dolosa ligada à função.                                                 |
| Gestor adota interpretação jurídica controversa, plausível e não pacificada                                   | Em regra, não. Divergência interpretativa razoável não configura improbidade por si só.                              |
| Gestor usa interpretação sabidamente falsa para favorecer empresa amiga                                       | Pode configurar improbidade. A roupagem jurídica não apaga o dolo e o desvio de finalidade.                          |
| Equipe de TI atrasa entrega de relatório por sobrecarga e falha de processo                                   | Não automaticamente. A FGV pode tentar transformar ineficiência em improbidade; resista se faltar dolo e tipicidade. |

**Atualização relevante:** o STF reafirmou a exigência de dolo para improbidade e a validade da retirada da modalidade culposa. Para prova objetiva, isso reforça que culpa, negligência isolada ou erro administrativo sem má-fé não bastam.

## 7. As espécies de atos de improbidade

| Categoria                                               | Núcleo                                                                           | Exemplo típico                                                                          | Gravidade de prova                                             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Art. 9º - enriquecimento ilícito                        | Agente ou terceiro auferir vantagem patrimonial indevida em razão da função      | Receber propina, usar bem público em proveito próprio, aceitar vantagem para omitir ato | É a categoria mais grave e gira em torno da vantagem indevida. |
| Art. 10 - dano ao erário                                | Conduta dolosa causa perda patrimonial efetiva e comprovada ao ente protegido    | Desviar verba, liberar pagamento irregular, frustrar licitação com prejuízo             | Atenção: exige dano efetivo; dano presumido é pegadinha.       |
| Art. 10-A - benefício financeiro ou tributário indevido | Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário à LC nº | Benefício indevido de ISS em desconformidade com a regra legal                          | Menos provável para Analista de Sistemas, mas existe na lei.   |

|                                 |                                                                              |                                                                            |                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                 | 116/2003                                                                     |                                                                            |                                                   |
| Art. 11 - violação a princípios | Conduta dolosa tipificada que viola honestidade, imparcialidade e legalidade | Negar publicidade indevida, frustrar concurso, nepotismo, promoção pessoal | Não é cláusula geral ilimitada; o rol é taxativo. |

## 8. Art. 9º - atos que importam enriquecimento ilícito

O art. 9º é cobrado quando a conduta gera vantagem patrimonial indevida para o agente público ou terceiro. O centro da questão é o ganho indevido em razão da função pública. Não precisa que o ente público sofra dano patrimonial direto em todos os casos; a vantagem ilícita já é o eixo da improbidade.

| Caso                                                                         | Classificação provável | Por quê                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Servidor recebe valor de advogado para antecipar movimentação administrativa | Enriquecimento ilícito | A vantagem indevida é recebida em razão da função.              |
| Gestor usa veículo oficial para transportar bens particulares durante meses  | Enriquecimento ilícito | Uso de bem público em proveito próprio, com vantagem econômica. |
| Analista exige presente caro para liberar acesso técnico que era devido      | Enriquecimento ilícito | Recebimento de vantagem para prática de ato funcional.          |
| Servidor comete erro em planilha sem vantagem e sem prejuízo                 | Não é art. 9º          | Falta vantagem patrimonial indevida.                            |

**Pegadinha:** se o enunciado enfatizar dinheiro, presente, comissão, vantagem econômica, uso privado de bem público ou acréscimo patrimonial indevido, pense primeiro em art. 9º.

## 9. Art. 10 - atos que causam lesão ao erário

O art. 10 exige dano patrimonial efetivo e comprovado ao patrimônio público, além do dolo. A expressão-chave é lesão ao erário. Para a FGV, a armadilha é afirmar que qualquer ilegalidade em contrato, licitação, despesa, convênio ou sistema gera automaticamente dano ao erário. Não gera. É preciso demonstrar perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação.

| Caso                                                                                                    | Classificação provável                                  | Por quê                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordenar pagamento por serviço não prestado, sabendo da fraude                                           | Dano ao erário                                          | Há saída indevida de recurso público e dolo.                                        |
| Permitir que terceiro utilize equipamento público para atividade privada remunerada, com perda ao órgão | Dano ao erário ou enriquecimento ilícito, conforme foco | Pode haver prejuízo ao ente e vantagem a terceiro; a questão deve indicar o núcleo. |
| Frustrar licitação para contratar empresa de fachada com preço superior                                 | Dano ao erário                                          | Há direcionamento doloso e prejuízo patrimonial.                                    |
| Formalizar contrato com erro sanável sem pagamento indevido                                             | Não necessariamente art. 10                             | Falta dano efetivo comprovado.                                                      |

**Regra de prova:** art. 10 não é sinônimo de ilegalidade. É ilegalidade dolosa com dano patrimonial efetivo.

## 10. Art. 10-A - benefício financeiro ou tributário indevido

O art. 10-A trata de concessão, aplicação ou manutenção indevida de benefício financeiro ou tributário em desconformidade com a legislação do ISS. Para o TJSC Analista de Sistemas, a chance de cobrança é menor do que art. 9º, art. 10 e art. 11, mas ele pode aparecer como distrator.

**Como a FGV pode usar:** a banca pode colocar alternativa dizendo que receber propina é benefício tributário indevido. Errado: receber vantagem econômica indevida pelo agente é art. 9º. Benefício financeiro ou tributário é outra hipótese, mais específica.

## 11. Art. 11 - atos que atentam contra princípios

O art. 11 é o campo mais traiçoeiro. Antes da reforma, muitos materiais tratavam a violação a princípios como rol exemplificativo e amplo. Hoje, para prova, a ideia segura é: violação a princípios exige conduta dolosa, tipificada no rol do art. 11, com violação relevante dos deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade.

| Conduta de art. 11                                                                                               | Exemplo aplicado ao Judiciário                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deveria permanecer em segredo    | Servidor divulga informação sigilosa de processo ou de procedimento administrativo restrito.                     |
| Negar publicidade aos atos oficiais, salvo sigilo legal                                                          | Unidade oculta ato público sem fundamento legal para evitar controle.                                            |
| Frustrar a licitude de concurso público ou processo seletivo                                                     | Membro da comissão vaza respostas ou manipula classificação.                                                     |
| Deixar de prestar contas quando obrigado e em condições de fazê-lo                                               | Gestor de projeto financiado por recurso público omite prestação de contas deliberadamente.                      |
| Revelar ou permitir acesso a teor de medida política/econômica capaz de afetar preço antes da divulgação oficial | Hipótese mais comum em área econômica; pode aparecer como literalidade.                                          |
| Descumprir normas de parcerias com entidades privadas sem dano ao erário                                         | Falha dolosa em celebração, fiscalização ou prestação de contas de parceria, quando não houver dano patrimonial. |
| Nepotismo                                                                                                        | Nomeação, contratação ou designação em afronta à vedação de nepotismo.                                           |
| Promoção pessoal em publicidade oficial                                                                          | Usar comunicação institucional para autopromoção de autoridade ou servidor.                                      |

**Pegadinha máxima:** nem toda violação a princípio é improbidade. Para art. 11, procure o inciso. Se a alternativa disser apenas “qualquer ofensa à moralidade”, desconfie.

## 12. Sanções por improbidade: consequência não é uma só

As sanções da LIA podem incluir perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil, ressarcimento ao erário e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios. A aplicação deve observar gravidade, extensão do dano, proveito patrimonial, proporcionalidade e possibilidade de cumulação ou aplicação isolada, conforme o caso.

| Categoria                                            | Sanções mais características para prova                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 9º - enriquecimento ilícito                     | Perda dos bens/valores acrescidos ilicitamente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, multa civil equivalente ao acréscimo patrimonial e proibição de contratar/receber benefícios por até 14 anos.    |
| Art. 10 - dano ao erário                             | Ressarcimento do dano, perda dos bens/valores acrescidos se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, multa civil equivalente ao dano e proibição de contratar/receber benefícios por até 12 anos. |
| Art. 10-A - benefício financeiro/tributário indevido | Sanções próprias previstas na lei, com destaque para suspensão de direitos políticos, multa e proibição de contratar/receber benefícios.                                                                                                |
| Art. 11 - violação a princípios                      | Multa civil e proibição de contratar/receber benefícios por prazo menor. Não trate automaticamente como perda da função ou suspensão de direitos políticos.                                                                             |

**Atualização de prova:** em 2026, o STF considerou inconstitucional restringir a proibição de contratar apenas ao ente lesado; uma vez aplicada, a sanção alcança o Poder Público em todas as esferas, conforme definido no julgamento das ADIs sobre a nova LIA.

### 13. Diferenças que derrubam candidato

| Comparação                      | Distinção correta                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Improbidade x ilegalidade       | Toda improbidade é ilícita, mas nem toda ilegalidade é improbidade.                                                                        |
| Improbidade x PAD               | PAD apura infração funcional; ação de improbidade apura ato ímprobo tipificado e sancionado pela LIA. Podem coexistir.                     |
| Improbidade x crime             | Crime gera pena penal; improbidade gera sanções civis-administrativas. O mesmo fato pode ter múltiplas esferas.                            |
| Improbidade x Lei Anticorrupção | LIA exige dolo para improbidade; Lei Anticorrupção responsabiliza objetivamente a pessoa jurídica por atos lesivos.                        |
| Art. 9º x art. 10               | Art. 9º = vantagem indevida; art. 10 = dano patrimonial ao erário.                                                                         |
| Art. 10 x art. 11               | Art. 10 exige dano ao erário; art. 11 pune condutas tipificadas contra princípios, mesmo sem dano patrimonial, se presentes os requisitos. |

### 14. Casos concretos no padrão TJSC/FGV

| Caso                                                                                                                                              | Resposta de prova                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servidor de secretaria divulga senha de acesso a sistema restrito para advogado consultar informação sigilosa.                                    | Pode configurar art. 11, se houver dolo e violação de sigilo funcional tipificada. Pode haver também infração disciplinar e crime, conforme o caso. |
| Analista altera registro de movimentação processual após receber pagamento de parte interessada.                                                  | Art. 9º tende a ser o melhor enquadramento pela vantagem patrimonial indevida. Se houver dano ao erário, pode haver repercussão adicional.          |
| Gestor contrata solução de TI por preço acima do mercado, direcionando contratação para empresa de amigo, com pagamento por serviço não entregue. | Art. 10, porque há dano ao erário efetivo, além de possível vantagem indevida a terceiro.                                                           |
| Servidor demora a responder e-mail por excesso de demanda, sem intenção de ocultar ato e sem prejuízo relevante.                                  | Não é improbidade por si só. Pode haver problema de gestão ou eventual falha funcional, mas falta dolo e tipicidade.                                |
| Autoridade usa página oficial do órgão para promover sua imagem pessoal em campanha interna.                                                      | Pode configurar art. 11, especialmente promoção pessoal em publicidade oficial.                                                                     |
| Chefe nomeia parente para função de confiança em afronta às regras de nepotismo.                                                                  | Pode configurar art. 11, se presentes dolo, tipicidade e demais requisitos.                                                                         |

### 15. Como estudar esta aula em blocos curtos

| Bloco | Tempo  | Tarefa                                                                          |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 30 min | Leia itens 3 a 7 e marque somente: dolo, sujeito ativo/passivo e espécies.      |
| 2     | 35 min | Leia arts. 9º, 10, 10-A e 11 pela lógica das tabelas. Faça 4 exemplos próprios. |
| 3     | 45 min | Resolva as 20 questões sem olhar o gabarito.                                    |
| 4     | 30 min | Corrija apenas as erradas e anote o motivo do erro em uma linha.                |

## 16. Questões autorais - padrão FGV

Instruções: resolva sem consultar o gabarito. As questões misturam caso concreto, literalidade normativa, distinção conceitual e pegadinhas prováveis da FGV. As alternativas não seguem padrão matemático de distribuição.

**Questão 1.** Um servidor do Poder Judiciário recebe vantagem econômica de advogado para antecipar a análise de um requerimento administrativo que deveria seguir a ordem regular de entrada. Considerando a Lei nº 8.429/1992, a classificação mais adequada, em tese, é:

- (A) ato que causa lesão ao erário, necessariamente, pois toda quebra de fila gera dano patrimonial ao Tribunal.
- (B) mera infração disciplinar, pois vantagem recebida de particular nunca configura improbidade.
- (C) ato que atenta contra princípios, exclusivamente, pois não há possibilidade de vantagem patrimonial na improbidade.
- (D) ato que importa enriquecimento ilícito, pois há vantagem patrimonial indevida em razão da função.
- (E) responsabilização objetiva da pessoa física, independentemente de dolo.

**Questão 2.** Após a Lei nº 14.230/2021 e a orientação firmada pelo STF, a configuração de ato de improbidade administrativa, nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, exige:

- (A) culpa simples, desde que haja violação a princípio administrativo.
- (B) dolo, não bastando a mera voluntariedade do ato administrativo ou a ocorrência de erro sem má-fé.
- (C) responsabilidade objetiva, sempre que o ato envolver patrimônio público.
- (D) dano ao erário presumido, ainda que a conduta seja apenas formalmente irregular.
- (E) condenação penal prévia do agente público.

**Questão 3.** No julgamento de um caso concreto, verificou-se que um gestor autorizou pagamento por serviço que sabia não ter sido prestado, causando desembolso efetivo ao órgão. Não houve prova de recebimento de propina pelo gestor. O enquadramento mais adequado, em tese, é:

- (A) violação a princípios, porque todo pagamento irregular sem propina se resume ao art. 11.
- (B) enriquecimento ilícito do agente, ainda que não haja prova de vantagem indevida para ele.
- (C) benefício financeiro ou tributário indevido, pois todo pagamento público é benefício financeiro.
- (D) mera irregularidade contábil, porque dano ao erário exige enriquecimento do agente.
- (E) ato que causa lesão ao erário, pois houve conduta dolosa com prejuízo patrimonial efetivo.

**Questão 4.** A respeito do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, assinale a afirmativa correta.

- (A) A violação a princípios depende de conduta dolosa prevista no rol legal, não bastando invocação genérica de moralidade.
- (B) Qualquer ofensa à eficiência administrativa configura improbidade, ainda que culposa.
- (C) O art. 11 exige sempre dano material ao erário como condição de tipificação.
- (D) O rol do art. 11 é exemplificativo e permite punir qualquer conduta considerada inconveniente pela Administração.
- (E) O art. 11 trata apenas de enriquecimento ilícito de agente público.

**Questão 5.** Considere as afirmativas sobre sujeitos na Lei de Improbidade Administrativa. I. Agente público pode ser sujeito ativo mesmo sem remuneração, se exercer função em entidade alcançada pela lei. II. Particular jamais responde por improbidade, ainda que induza ou concorra dolosamente para o ato. III. Entidades privadas que recebem recursos, benefícios ou incentivos públicos podem ser protegidas pela LIA, nos limites legais. Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.



- (E) I, II e III.

**Questão 6.** Um servidor, sem receber qualquer vantagem, nega publicidade a ato administrativo que deveria ser público, com a finalidade de impedir controle externo sobre decisão já tomada. Se demonstrados dolo e tipicidade, a conduta se aproxima de:

- (A) enriquecimento ilícito, pois todo ato sem publicidade enriquece o servidor.
- (B) ato lesivo ao erário, obrigatoriamente, ainda que não haja dano patrimonial.
- (C) Lei Anticorrupção, pois pessoa física sempre responde objetivamente.
- (D) ato que atenta contra princípios da Administração Pública.
- (E) fato atípico para improbidade, pois publicidade não tem relação com probidade.

**Questão 7.** Assinale a opção que melhor diferencia improbidade administrativa e Lei Anticorrupção.

- (A) Ambas responsabilizam apenas agentes públicos e sempre exigem condenação penal anterior.
- (B) A LIA trabalha com responsabilização por ato de improbidade, exigindo dolo; a Lei Anticorrupção tem como eixo a responsabilização objetiva da pessoa jurídica por atos lesivos.
- (C) A Lei Anticorrupção pune exclusivamente servidores, enquanto a LIA pune apenas empresas.
- (D) A LIA só se aplica a crimes, enquanto a Lei Anticorrupção só se aplica a infrações disciplinares.
- (E) As duas leis têm exatamente os mesmos sujeitos, requisitos, atos e sanções.

**Questão 8.** Relacione as categorias de improbidade às descrições. 1. Art. 9º. 2. Art. 10. 3. Art. 11. ( ) Vantagem patrimonial indevida em razão da função. ( ) Perda patrimonial efetiva causada dolosamente ao erário. ( ) Conduta dolosa tipificada que viola deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade. A sequência correta é:

- (A) 1 - 3 - 2.
- (B) 2 - 1 - 3.
- (C) 3 - 2 - 1.
- (D) 2 - 3 - 1.
- (E) 1 - 2 - 3.

**Questão 9.** Um analista do órgão público comete falha técnica em relatório por desconhecimento de nova regra interna. O erro é corrigido, não há vantagem indevida, dano efetivo ou intenção de violar dever funcional. À luz da LIA, a conclusão mais adequada é:

- (A) não há improbidade administrativa apenas por esse fato, sem prejuízo de eventual correção ou apuração funcional cabível.
- (B) há improbidade por enriquecimento ilícito, pois todo erro técnico gera vantagem presumida.
- (C) há improbidade por dano ao erário, pois o dano é presumido em qualquer falha administrativa.
- (D) há improbidade por violação a princípios, pois culpa simples basta para o art. 11.
- (E) há crime de improbidade, com pena de prisão automática.

**Questão 10.** Assinale a alternativa incorreta sobre as sanções da Lei de Improbidade Administrativa.

- (A) A perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente é sanção compatível com enriquecimento ilícito.
- (B) A multa civil pode ser aplicada conforme a espécie de ato e os limites legais.
- (C) A proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios pode ser consequência da condenação.
- (D) A condenação por improbidade gera, em qualquer hipótese, pena privativa de liberdade prevista na própria LIA.
- (E) A aplicação das sanções deve observar proporcionalidade, gravidade e extensão do dano ou proveito.

**Questão 11.** Uma autoridade usa verba e estrutura de comunicação oficial para divulgar material institucional que destaca seu nome, imagem e realizações pessoais, com finalidade de autopromoção. Em tese, o enquadramento mais próximo é:

- (A) enriquecimento ilícito, necessariamente, ainda que não haja vantagem patrimonial.

- (B) dano ao erário, exclusivamente, sem necessidade de dolo.
- (C) violação a princípios, especialmente pela promoção pessoal em publicidade oficial, se presentes os requisitos legais.
- (D) benefício tributário indevido.
- (E) fato sempre atípico, pois publicidade oficial é imune à LIA.

**Questão 12.** Em uma ação de improbidade, o autor pretende condenar o réu por violação genérica à moralidade, sem apontar conduta tipificada no art. 11 e sem demonstrar dolo. Considerando a configuração atual da LIA, a tese é:

- (A) suficiente, porque moralidade administrativa dispensa tipicidade.
- (B) suficiente, desde que o réu seja servidor efetivo.
- (C) suficiente, porque todo ato imoral é dano ao erário presumido.
- (D) insuficiente, pois a improbidade exige dolo e enquadramento típico, especialmente no art. 11.
- (E) suficiente apenas se houver PAD arquivado.

**Questão 13.** Sobre o dano ao erário na LIA, assinale a opção correta.

- (A) No art. 10, é necessário dano patrimonial efetivo e comprovado, além de conduta dolosa.
- (B) O dano ao erário é presumido sempre que houver descumprimento de forma.
- (C) O art. 10 exige sempre enriquecimento pessoal do agente público.
- (D) A culpa leve basta para condenação por dano ao erário após a Lei nº 14.230/2021.
- (E) Se houver dano ao erário, a Lei Anticorrupção substitui integralmente a LIA.

**Questão 14.** Determinado servidor revela informação sigilosa de procedimento interno a empresa interessada, sem prova de recebimento de vantagem econômica. A conduta, se dolosa e tipificada, pode configurar:

- (A) necessariamente art. 10-A, por envolver empresa privada.
- (B) enriquecimento ilícito, ainda que nenhuma vantagem patrimonial exista.
- (C) ato que atenta contra princípios, por revelação de fato ou circunstância que deveria permanecer em segredo.
- (D) apenas irregularidade ética sem relevância jurídica.
- (E) responsabilidade objetiva do servidor.

**Questão 15.** Um particular combina com agente público o direcionamento de contratação e participa dolosamente da fraude, obtendo benefício indireto para sociedade empresária ligada a ele. A melhor leitura é:

- (A) o particular pode responder se induziu, concorreu ou se beneficiou do ato, não sendo necessária a condição de servidor.
- (B) o particular nunca responde pela LIA, pois a lei só alcança servidores efetivos.
- (C) o particular só responderia se tivesse cargo comissionado.
- (D) a responsabilização do particular é sempre objetiva, sem análise de participação.
- (E) a participação de particular transforma automaticamente o caso em crime, excluindo a improbidade.

**Questão 16.** Considere: I. A LIA admite coexistência de responsabilização administrativa, civil e penal pelo mesmo fato, conforme a independência relativa das instâncias. II. A improbidade é, tecnicamente, crime previsto na LIA. III. A absolvição ou conclusão em outra esfera pode ter reflexos em situações específicas, mas não elimina automaticamente toda apuração de improbidade. Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

**Questão 17.** Na análise de uma questão sobre nepotismo em órgão público, a alternativa correta deve considerar que:

- (A) nepotismo nunca pode configurar improbidade, pois é tema exclusivamente moral.
- (B) nepotismo configura automaticamente enriquecimento ilícito em qualquer hipótese.
- (C) nepotismo só é improbidade se houver dano contábil ao erário.
- (D) nepotismo pode configurar ato do art. 11, se presentes dolo, tipicidade e demais requisitos legais.
- (E) nepotismo é hipótese exclusiva da Lei Anticorrupção.

**Questão 18.** A respeito da interpretação divergente de lei ou norma pelo gestor público, assinale a alternativa mais adequada para prova.

- (A) Toda interpretação posteriormente rejeitada por órgão de controle é improbidade administrativa.
- (B) Divergência interpretativa razoável, sem má-fé e sem dolo, não configura improbidade por si só; se usada como pretexto consciente para ilícito, o cenário muda.
- (C) A interpretação divergente exclui qualquer responsabilidade, mesmo quando há fraude deliberada.
- (D) A LIA pune automaticamente interpretações minoritárias, ainda que fundamentadas.
- (E) Interpretação jurídica só interessa à esfera penal, nunca à improbidade.

**Questão 19.** Sobre o art. 10-A da LIA, é correto afirmar que:

- (A) trata de concessão, aplicação ou manutenção indevida de benefício financeiro ou tributário em hipótese específica, não se confundindo com qualquer vantagem econômica recebida por servidor.
- (B) revogou todos os atos de dano ao erário do art. 10.
- (C) é a categoria usada para punir nepotismo e promoção pessoal.
- (D) dispensa dolo por ser modalidade objetiva de improbidade.
- (E) aplica-se a qualquer contrato de tecnologia, mesmo sem benefício fiscal ou financeiro.

**Questão 20.** No contexto de um sistema interno do tribunal, servidor utiliza recursos computacionais institucionais para atividade privada remunerada, de forma reiterada, consciente e em proveito próprio. À luz da LIA, a classificação mais provável, a depender da prova dos elementos, é:

- (A) fato irrelevante para improbidade, pois recursos digitais não são patrimônio público.
- (B) apenas descumprimento de etiqueta profissional, sem qualquer consequência jurídica possível.
- (C) enriquecimento ilícito pelo uso de bens ou recursos públicos em proveito próprio, podendo haver outras repercussões conforme dano e normas internas.
- (D) benefício tributário indevido, porque todo uso de computador envolve benefício financeiro.
- (E) responsabilidade objetiva por eficiência administrativa.

## 17. Gabarito

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 1-D  | 2-B  | 3-E  | 4-A  |
| 5-C  | 6-D  | 7-B  | 8-E  |
| 9-A  | 10-D | 11-C | 12-D |
| 13-A | 14-C | 15-A | 16-B |
| 17-D | 18-B | 19-A | 20-C |

## 18. Comentários completos

### Questão 1 - Gabarito: D

A correta é D. Receber vantagem econômica para antecipar análise funcional é núcleo típico de enriquecimento ilícito: vantagem patrimonial indevida em razão da função.

- **Alternativa A:** A pode seduzir porque há quebra de fila e possível prejuízo institucional, mas dano patrimonial ao erário não é necessário nem foi demonstrado.
- **Alternativa B:** B erra porque infração disciplinar e improbidade podem coexistir; vantagem recebida de particular pode, sim, configurar improbidade.
- **Alternativa C:** C reduz indevidamente o caso a princípios, ignorando a vantagem patrimonial indevida.
- **Alternativa D:** D está correta pelo núcleo do art. 9º.
- **Alternativa E:** E erra porque a LIA não trabalha com responsabilidade objetiva da pessoa física; exige dolo.

### Questão 2 - Gabarito: B

A correta é B. Após a reforma e a jurisprudência do STF, a improbidade exige dolo. A mera voluntariedade do ato ou erro administrativo não basta.

- **Alternativa A:** A confunde o regime antigo e exagera a violação a princípio. Culpa simples não basta.
- **Alternativa B:** B está correta: precisa haver vontade livre e consciente de praticar o ilícito tipificado.
- **Alternativa C:** C traz a lógica da Lei Anticorrupção para a LIA. Pessoa física na LIA não responde objetivamente.
- **Alternativa D:** D erra porque dano presumido não basta para art. 10.
- **Alternativa E:** E inventa requisito: ação de improbidade não depende de condenação penal prévia.

### Questão 3 - Gabarito: E

A correta é E. O foco do caso é pagamento por serviço não prestado, com ciência do gestor e prejuízo patrimonial efetivo.

- **Alternativa A:** A é tentadora quando não há propina, mas art. 11 não é lixeira de tudo que não se encaixa no art. 9º.
- **Alternativa B:** B exige vantagem patrimonial indevida para o agente, que não foi provada.
- **Alternativa C:** C confunde pagamento público com benefício financeiro/tributário do art. 10-A.
- **Alternativa D:** D ignora que dano ao erário não exige enriquecimento do agente.
- **Alternativa E:** E está correta: dolo + pagamento indevido + perda patrimonial efetiva.

### Questão 4 - Gabarito: A

A correta é A. O art. 11 exige conduta dolosa tipificada, com violação aos deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade.

- **Alternativa A:** A está correta e resume a mudança central da nova LIA.
- **Alternativa B:** B erra ao admitir culpa e transformar ineficiência em improbidade automática.
- **Alternativa C:** C erra porque art. 11 não exige sempre dano material ao erário.

- **Alternativa D:** D descreve o regime anterior de forma incompatível com a redação atual.
- **Alternativa E:** E confunde art. 11 com art. 9º.

### Questão 5 - Gabarito: C

A correta é C. I e III estão corretas; II está errada porque particulares podem responder nas hipóteses legais.

- **Alternativa A:** A é incompleta: esquece que III também está correta.
- **Alternativa B:** B é errada: II nega indevidamente a responsabilização de terceiro.
- **Alternativa C:** C está correta.
- **Alternativa D:** D inclui II, que é falsa.
- **Alternativa E:** E inclui II, que é falsa.

### Questão 6 - Gabarito: D

A correta é D. Negar publicidade a ato oficial, sem sigilo legal e com finalidade de impedir controle, aproxima-se do art. 11.

- **Alternativa A:** A força enriquecimento sem vantagem patrimonial.
- **Alternativa B:** B presume dano patrimonial sem base no enunciado.
- **Alternativa C:** C confunde pessoa física com pessoa jurídica da Lei Anticorrupção.
- **Alternativa D:** D está correta pelo núcleo de violação a princípios.
- **Alternativa E:** E ignora que publicidade e transparência são relevantes para probidade.

### Questão 7 - Gabarito: B

A correta é B. LIA e Lei Anticorrupção têm sujeitos, requisitos e lógica distintos.

- **Alternativa A:** A erra porque a Lei Anticorrupção tem foco em pessoa jurídica e não exige condenação penal anterior.
- **Alternativa B:** B está correta e evita a mistura clássica entre as leis.
- **Alternativa C:** C inverte os sujeitos.
- **Alternativa D:** D erra a natureza dos dois regimes.
- **Alternativa E:** E apaga diferenças essenciais de sujeito, responsabilidade, ato e sanção.

### Questão 8 - Gabarito: E

A correta é E. Art. 9º corresponde a vantagem indevida; art. 10 a dano ao erário; art. 11 a violação tipificada a princípios.

- **Alternativa A:** A troca dano e princípios.
- **Alternativa B:** B inverte enriquecimento e dano.
- **Alternativa C:** C coloca princípios no lugar de vantagem indevida.
- **Alternativa D:** D inverte os três núcleos.
- **Alternativa E:** E está correta.

### Questão 9 - Gabarito: A

A correta é A. Falha técnica sem dolo, vantagem, dano efetivo ou tipicidade não configura improbidade automaticamente.

- **Alternativa A:** A está correta e separa improbidade de erro corrigível.
- **Alternativa B:** B presume vantagem inexistente.
- **Alternativa C:** C presume dano e dispensa prova.
- **Alternativa D:** D erra porque culpa simples não basta.
- **Alternativa E:** E erra duas vezes: improbidade não é crime na LIA e não há prisão automática.

### Questão 10 - Gabarito: D

A incorreta é D. A LIA não prevê pena privativa de liberdade; suas sanções são civis-administrativas sancionadoras.

- **Alternativa A:** A está certa: perda de bens/valores acrescidos é compatível com art. 9º.
- **Alternativa B:** B está certa: multa civil aparece conforme espécie e limites legais.
- **Alternativa C:** C está certa: proibição de contratar pode ser sanção.
- **Alternativa D:** D está errada e é o gabarito: prisão é matéria penal, não sanção própria da LIA.
- **Alternativa E:** E está certa: proporcionalidade e gravidade importam.

### Questão 11 - Gabarito: C

A correta é C. Promoção pessoal em publicidade oficial é hipótese típica de violação a princípios, se demonstrados os requisitos.

- **Alternativa A:** A força vantagem patrimonial inexistente.
- **Alternativa B:** B exige dano sem necessidade e ainda dispensa dolo, o que é errado.
- **Alternativa C:** C está correta.
- **Alternativa D:** D não tem relação com benefício tributário.
- **Alternativa E:** E erra porque publicidade oficial não é imune à LIA.

### Questão 12 - Gabarito: D

A correta é D. A configuração atual exige dolo e tipicidade; violação genérica a moralidade é insuficiente.

- **Alternativa A:** A tenta usar moralidade como cláusula aberta ilimitada.
- **Alternativa B:** B inventa privilégio ou agravamento pelo cargo efetivo.
- **Alternativa C:** C transforma princípio em dano presumido.
- **Alternativa D:** D está correta.
- **Alternativa E:** E cria relação inexistente com PAD arquivado.

### Questão 13 - Gabarito: A

A correta é A. O art. 10 exige dano patrimonial efetivo e comprovado, além do dolo.

- **Alternativa A:** A está correta.
- **Alternativa B:** B erra pelo dano presumido.
- **Alternativa C:** C confunde dano ao erário com enriquecimento ilícito.
- **Alternativa D:** D aplica culpa indevidamente.
- **Alternativa E:** E erra porque Lei Anticorrupção não substitui integralmente a LIA.

### Questão 14 - Gabarito: C

A correta é C. Revelar informação que deve permanecer em segredo pode configurar art. 11, se houver dolo e tipicidade.

- **Alternativa A:** A confunde relação com empresa com benefício tributário.
- **Alternativa B:** B presume vantagem patrimonial inexistente.
- **Alternativa C:** C está correta.
- **Alternativa D:** D minimiza conduta que pode ter relevância jurídica.
- **Alternativa E:** E aplica responsabilidade objetiva a servidor, o que está errado.

### Questão 15 - Gabarito: A

A correta é A. Particular pode responder se induzir, concorrer ou se beneficiar do ato nas hipóteses legais.

- **Alternativa A:** A está correta.
- **Alternativa B:** B erra porque a LIA não se limita a servidores efetivos.
- **Alternativa C:** C inventa requisito de cargo comissionado.

- **Alternativa D:** D erra ao falar em responsabilidade objetiva do particular na LIA.
- **Alternativa E:** E erra porque a esfera penal não exclui automaticamente a improbidade.

### Questão 16 - Gabarito: B

A correta é B. I e III estão corretas; II é falsa porque improbidade não é crime previsto na LIA.

- **Alternativa A:** A é incompleta, pois III também está correta.
- **Alternativa B:** B está correta.
- **Alternativa C:** C está errada porque II é falsa.
- **Alternativa D:** D inclui II, falsa.
- **Alternativa E:** E inclui II, falsa.

### Questão 17 - Gabarito: D

A correta é D. Nepotismo pode configurar art. 11 se presentes dolo, tipicidade e demais requisitos.

- **Alternativa A:** A nega indevidamente relevância jurídico-sancionadora do nepotismo.
- **Alternativa B:** B confunde nepotismo com vantagem patrimonial necessária.
- **Alternativa C:** C exige dano contábil, que não é requisito geral do art. 11.
- **Alternativa D:** D está correta.
- **Alternativa E:** E desloca sem razão para Lei Anticorrupção.

### Questão 18 - Gabarito: B

A correta é B. Divergência interpretativa razoável não é improbidade por si só, mas não protege fraude ou má-fé disfarçada.

- **Alternativa A:** A pune automaticamente entendimento depois rejeitado, o que é errado.
- **Alternativa B:** B está correta e reflete a distinção mais provável em prova.
- **Alternativa C:** C cria imunidade absoluta, inclusive para fraude.
- **Alternativa D:** D pune interpretação minoritária fundamentada, o que é exagero.
- **Alternativa E:** E exclui indevidamente a relevância do tema na improbidade.

### Questão 19 - Gabarito: A

A correta é A. O art. 10-A é hipótese específica ligada a benefício financeiro ou tributário indevido; não se confunde com vantagem recebida pelo servidor.

- **Alternativa A:** A está correta.
- **Alternativa B:** B erra porque art. 10 continua existindo.
- **Alternativa C:** C confunde art. 10-A com art. 11.
- **Alternativa D:** D erra porque improbidade exige dolo.
- **Alternativa E:** E generaliza indevidamente o art. 10-A.

### Questão 20 - Gabarito: C

A correta é C. Uso de recurso público em proveito próprio pode configurar enriquecimento ilícito, se provados os elementos.

- **Alternativa A:** A erra porque recursos digitais e computacionais institucionais integram a esfera patrimonial/funcional pública.
- **Alternativa B:** B minimiza conduta que pode ter sanção disciplinar e, em tese, improbidade.
- **Alternativa C:** C está correta.
- **Alternativa D:** D confunde uso de recurso com benefício tributário.
- **Alternativa E:** E aplica responsabilidade objetiva e transforma eficiência em critério sancionador automático.

## 19. Checklist final da Aula 4

- Improbidade não é qualquer irregularidade: exige dolo, tipicidade e relevância.
- Art. 9º: vantagem patrimonial indevida.
- Art. 10: dano patrimonial efetivo e comprovado ao erário.
- Art. 10-A: benefício financeiro ou tributário indevido em hipótese específica.
- Art. 11: violação tipificada a princípios; não é cláusula aberta ilimitada.
- Particular pode responder se induzir, concorrer ou se beneficiar conforme a lei.
- LIA não é Lei Anticorrupção: não use responsabilidade objetiva para pessoa física na improbidade.
- Sanções variam por categoria e devem observar proporcionalidade, gravidade, dano e proveito.
- FGV tende a trocar categoria, elemento subjetivo e consequência jurídica.

## 20. Fontes de calibração e referência

- Edital TJSC nº 10/2026, retificado em 10/04/2026 - cargo Analista de Sistemas.
- Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões - Projeto TJSC 2026.
- Lei nº 8.429/1992, texto compilado - Portal da Legislação/Planalto.
- Lei nº 14.230/2021 - alterações na Lei de Improbidade Administrativa.
- STF - Tema 1199 da repercussão geral: exigência de dolo e regime de retroatividade da Lei nº 14.230/2021.
- STJ - A jurisprudência do STJ após a Lei nº 14.230/2021 e tratamento prioritário dos casos de improbidade, notícia de 28/04/2024.
- FGV Conhecimento - página do concurso TJSC Servidor 2024, com provas e gabaritos oficiais, usada para calibrar formato e nível de cobrança.
- MPF/PGR - notícia de 28/05/2026 sobre análise das ADIs 7156, 6678 e 7236 pelo STF, usada como atualização de jurisprudência constitucional sobre a nova LIA.